TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA



Legislación

Unidad 11
Actuacion Profesional

Farias, Gustavo
Matrícula: 101662
Comisión: M2025-13
Repositorio GitHub: /Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/Legislacion

1- FIGURAS PENALES IMPUTADAS Y JUSTIFICACION

La figura penal principal que se imputa es la defraudacion mediante manipulacion informatica, tipificada en el articulo 173 inciso 16 del Codigo Penal (incorporado por la Ley 26.388 de Delitos Informaticos).

Justificacion: La accion de manipular parametros para alterar el precio o la cantidad de pasajes encaja perfectamente en este tipo penal. El autor altero el funcionamiento normal del sistema informatico de la aerolinea (interceptando y modificando la peticion web) para desviar un beneficio economico (las millas y pasajes) con proposito de lucro, causando un perjuicio patrimonial a la empresa. Ademas, al existir una red organizada de compradores que se beneficiaban de estas millas, es altamente probable que se impute tambien el delito de asociacion ilicita (articulo 210 del Codigo Penal).

2- PRINCIPIOS ETICOS VULNERADOS

Los principios eticos profesionales vulnerados en su accionar son principalmente:

- Integridad y honestidad: El profesional tiene el deber de actuar con rectitud. En lugar de reportar la vulnerabilidad de manera responsable (divulgacion responsable) para que la empresa la corrigiera, la exploto para beneficio propio.
- Responsabilidad profesional y bien comun: El conocimiento tecnico debe usarse para proteger los sistemas y a la sociedad, no para causar daño patrimonial.
- Confidencialidad y lealtad: Al encontrar una falla en un sistema de uso publico o empresarial, la etica dicta notificar al propietario, no aprovecharse del error, rompiendo la confianza social depositada en su formacion tecnica.

3- PUNTOS DE PERICIA TECNICA Y SOLICITUD DE GASTOS

Puntos de pericia propuestos para el Juez:

- Determinar si en el periodo denunciado existian vulnerabilidades en el sistema de compras de la web de Aerolineas Argentinas que permitieran la alteracion de parametros de precio, cantidad o aplicacion de millas antes del procesamiento final del pago.
- Analizar los registros de trafico (logs) del servidor y las bases de datos para identificar las transacciones especificas vinculadas a las cuentas del imputado y sus asociados, verificando la discrepancia tecnica entre el monto debitado y el valor real de los pasajes o millas otorgadas.
- Examinar forensemente los dispositivos electronicos secuestrados al imputado (computadoras, celulares) en busca de software, scripts, extensiones de navegador o herramientas de interceptacion de peticiones HTTP (como proxies o modificadores de parametros) utilizados para ejecutar la maniobra.

Solicitud de adelanto de gastos:
"Se solicita a V.S. se libren los oficios correspondientes al departamento administrativo para el desembolso del anticipo de gastos periciales. Dicho monto es necesario para la contratacion de licencias de software forense especializado, la adquisicion de medios de almacenamiento certificados para la copia de la evidencia digital y los viaticos requeridos para el analisis tecnico, garantizando asi la debida diligencia en la produccion de la prueba."

4- IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD DE LA EVIDENCIA DIGITAL

La integridad de la evidencia digital es vital porque garantiza la cadena de custodia. En informatica forense, se debe demostrar que los datos analizados son exactamente los mismos que se extrajeron originalmente, sin ninguna modificacion. Esto se logra calculando funciones hash (como SHA-256) al momento del secuestro.
Si no se documenta adecuadamente como se obtuvieron, manipularon y almacenaron los datos, la defensa del acusado puede argumentar que la prueba fue alterada, contaminada o "plantada". Cualquier duda sobre la integridad de los bits puede llevar a la nulidad de la prueba pericial (teoria del fruto del arbol envenenado), invalidando todo el proceso y dejando el delito sin sancion por falta de prueba valida.

5- HONORARIOS DEL CONSULTOR TECNICO DE PARTE

El consultor tecnico de parte debe establecer sus honorarios basandose estrictamente en el arancel profesional vigente del colegio o consejo profesional correspondiente a su matricula (por ejemplo, el Consejo Profesional de Ingenieros o el organismo que regule la informatica en la jurisdiccion).
Para el calculo, se utiliza la unidad de medida arancelaria denominada JUS. Es fundamental aclarar que el JUS tiene un valor monetario fijo en pesos, establecido periodicamente por el maximo tribunal de cada provincia. El arancel indica cuantos JUS corresponden a cada actuacion (por ejemplo, un informe tecnico complejo puede equivaler a 20 o 30 JUS), y ese numero puede escalar segun la cuantia del proceso o la complejidad, pero el valor de la unidad JUS en si es fijo e igual para todos los profesionales matriculados.
Es fundamental solicitar un anticipo de gastos y honorarios directamente al cliente (la aerolinea) antes de comenzar las tareas. Al ser un perito de parte, la relacion es contractual y privada con quien lo contrata. Dada la magnitud y duracion de una causa como esta, el anticipo es vital para cubrir licencias de software forense, medios de almacenamiento certificados, movilizaciones y horas de trabajo dedicadas. Esto asegura la independencia del profesional y la viabilidad economica del trabajo, sin depender de una regulacion judicial final que podria demorarse años o ser incierta.

6- SESGO ALGORITMICO Y RESPONSABILIDAD FINAL

Si es posible que un sistema informatico tome decisiones que "parezcan" legales pero escondan una estafa. Esto puede ocurrir si el sistema fue diseñado (o manipulado) con una logica que ignora anomalias obvias, como que una sola cuenta compre 50 pasajes en un minuto a precio minimo, o si existen "puertas traseras" (backdoors) que permiten saltarse validaciones.
Sin embargo, el responsable final es siempre el ser humano (el programador, el diseñador del sistema o quien lo manipulo), nunca el codigo. El software es una herramienta que ejecuta ordenes logicas; no tiene voluntad ni intencionalidad (dolo). La responsabilidad penal y civil recae sobre la persona que creo, modifico o utilizo el sistema con el proposito consciente de defraudar, aprovechando su conocimiento para burlar los controles.